



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

## NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 4. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

---

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Sitzungsdatum: | Montag, 04.03.2024                                     |
| Beginn:        | Uhr                                                    |
| Ende           | Uhr                                                    |
| Ort:           | im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz<br>14 |

---

### ANWESENHEITSLISTE

#### Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

#### Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Anwesend bis 20.15 Uhr

#### Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

#### Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra  
Becher, Johannes, MdL  
Beibl, Verena  
Fincke, Philipp  
Gruber, Benedict  
Grübl, Julian  
Grundner, Thomas  
Haberl, Ludwig  
Heinz, Rudi  
Kästl, Jörg  
Kieninger, Ludwig  
Lauterbach, Reinhard  
Linz, Karin  
Linz, Kilian  
Pschorr, Martin  
Reif, Hans  
Strobl, Alexander  
Tristl, Manfred  
von Pressentin, Nathalie  
Welter, Gerhard-Michael

**Schriftführerin**

Stadler, Evelyn

**Verwaltung**

Graßl, Thomas

Fischer, Johann

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

**Abwesende und entschuldigte Personen:****Mitglieder des Stadtrates**

Beubl, Gerhard

Weber, Erwin

**Ortssprecher**

Huber, Lorenz

Kreitmeier, Sebastian

# TAGESORDNUNG

## Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR 18.12.2023, StR 01.02.2024)
- 4 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen
- 4.1 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen mit gleichem Inhalt  
Vorlage: 2022/0006 **2022/0006**
- 4.2 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 33, Verkehr v. 20.09.2021  
Vorlage: 2022/0007 **2022/0007**
- 4.3 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, Gesundheitsamt v. 23.08.2021  
Vorlage: 2022/0008 **2022/0008**
- 4.4 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Reg. v. Oberbayern v. 02.09.2021  
Vorlage: 2022/0009 **2022/0009**
- 4.5 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband München v. 06.09.2021  
Vorlage: 2022/0010 **2022/0010**
- 4.6 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Digit., Breitb. u. Verm. Freising v. 22.09.2021  
Vorlage: 2022/0011 **2022/0011**
- 4.7 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Deutsche Telekom GmbH v. 04.11.2021  
Vorlage: 2022/0012 **2022/0012**
- 4.8 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: inextio GmbH v. 24.08.2021  
Vorlage: 2022/0013 **2022/0013**
- 4.9 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: **2022/0014**

- nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 41, Altlasten v. 16.09.2021  
Vorlage: 2022/0014
- 4.10** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 41, Wasserrecht v. 27.08.2021  
Vorlage: 2022/0015
- 4.11** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 42, Naturschutzbehörde v. 13.09.2021  
Vorlage: 2022/0016
- 4.12** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 01 a, Kreisarchäologie v. 21.09.2021  
Vorlage: 2022/0017
- 4.13** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwirtschaftsamt München v. 25.08.2021  
Vorlage: 2022/0018
- 4.14** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege v. 31.08.2021  
Vorlage: 2022/0019
- 4.15** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: WZV Berglerner Gruppe v. 21.09.2021  
Vorlage: 2022/0020
- 4.16** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: private Stellungnahme vom 20.09.2021  
Vorlage: 2024/0033
- 4.17** Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Satzungsbeschluss Bebauungsplan u. Feststellungsbeschluss 9. Änderung Flächennutzungsplan  
Vorlage: 2024/0003
- 5** Europawahl 2024 - Antrag von StR Strobl auf Zusatzleistungen für WahlhelferInnen der Stadt Moosburg und Festlegung des Erfrischungsgeldes  
Vorlage: 2024/0045
- 6** Anfragen

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

## ÖFFENTLICHE SITZUNG

### **1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters**

### **2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR**

### **3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR 18.12.2023, StR 01.02.2024)**

#### **Beschluss:**

Der Stadtrat genehmigt den öffentlichen Teil der Niederschrift der Stadtratssitzungen vom 18.12.2023 und 01.02.2024.

**Beschlossen Ja: 22 Nein: 0**

#### **Abstimmungsvermerke:**

StRin von Presentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

### **4 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen**

#### **4.1 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen mit gleichem Inhalt**

#### **Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen

- des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 27.08.2021,
- der Bader Energie GmbH vom 18.08.2021,
- des Bayerischen Bauernverbands vom 25.08.2021,
- der bayernets GmbH vom 20.08.2021,
- des Eisenbahn-Bundesamtes vom 01.09.2021,

- der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG vom 27.08.2021,
- des Erzbischöflichen Ordinariat München vom 10.09.2021,
- der Kläranlage Moosburg GmbH vom 14.09.2021 und
- des Staatl. Bauamtes Freising vom 02.09.2021

zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Einwände oder Äußerungen bestehen.

Der Stadtrat beschließt den folgenden Passus in den Bebauungsplan unter „C Hinweise zum Bebauungsplan“ aufzunehmen:

„Sämtliche von der an das Plangebiet angrenzenden Filialkirche Aich-St.-Georg und dem Friedhof ausgehenden Geräuschemissionen sind zu dulden.“

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2</b> | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 33, Verkehr v. 20.09.2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des LRA Freising, SG 33, Verkehr vom 20.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Planungen hinsichtlich der neu zu schaffenden Einmündung von der St 2054 in das Planungsgebiet sowie die erforderlichen Markierungen und Beschilderungen in enger und frühzeitiger Abstimmung mit dem Staatl. Bauamt Freising und der Verkehrsbehörde (LRA Freising) zu erfolgen haben.

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.3</b> | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, Gesundheitsamt v. 23.08.2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des LRA Freising, Gesundheitsamt vom 23.08.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Maßnahme- und Prüfwerte des Wirkungspfades Boden – Mensch des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) einzuhalten sind.

Bodenverunreinigungen oder Altlasten sind unverzüglich dem Landratsamt Freising SG 41 zu melden.

Alle Gebäude sind an das öffentliche Kanalnetz sowie an die öffentliche Trinkwasserleitung anzuschließen.

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Reg. v. Oberbayern v. 02.09.2021</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen der Regierung von Oberbayern vom 02.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass der fachkompetente Nachweis geführt wurde und dass die Planung mit den Funktionen des regionalen Grünzugs Sempttal vereinbar ist. Die geplante Wohnbebauung ist als begründeter Einzelfall und zur organischen Entwicklung von Nebenorten möglich.

Die vorgelegte Bauleitplanung steht den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen.

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband München v. 06.09.2021</b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungsverband München vom 06.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass zur vorgelegten Bauleitplanung keine regionalplanerischen Bedenken angemeldet werden.

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|     |                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Freising vom 22.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass eine amtliche Vermessung der Bestandsgrenzen im Baugebiet und im Bereich der Ausgleichsflächen empfohlen wird. Diese Vermessung wird als Grundlage der Erschließungsplanung verwendet.

**Beschlossen**    **Ja: 21**   **Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

**4.7      Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Deutsche Telekom GmbH v. 04.11.2021**

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 04.11.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass zur vorgelegten Bauleitplanung keine Einwendungen bestehen.

Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet.

**Beschlossen**    **Ja: 21**   **Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

**4.8      Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: inextio GmbH v. 24.08.2021**

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der inextio GmbH vom 24.08.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine Einwendungen vorgebracht wurden. Die Hinweise zum Schutz von Telekommunikationsanlagen werden bei der Erschließungsplanung berücksichtigt.

**Beschlossen**    **Ja: 21**   **Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.



|     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.9 | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 41, Altlasten v. 16.09.2021</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des LRA Freising, SG 41, Altlasten vom 16.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass der Hinweis auf die ordnungsgemäße Vorgehensweise bei Altlastenfunden bereits in den textlichen Festsetzungen enthalten ist (C Hinweise Punkt 10).

Ebenso ist der gewünschte Hinweis auf den schonenden und ordnungsgemäßen Umgang mit Oberboden bereits in den textlichen Festsetzungen enthalten (E Grünordnung 6.1).

Der Verweis auf ein vorliegendes Gutachten würde aus der Begründung entfernt.

Den Hinweis zum Flächenverbrauch nimmt der Stadtrat zur Kenntnis, stellt jedoch fest, dass dies nicht zum Aufgabenbereich des SG 41 Altlasten gehört. Die Verwirklichung des Baugebiets wird sich über mehrere Jahre erstrecken, der Flächenverbrauch pro Jahr entzerrt sich somit erheblich.

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.10 | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 41, Wasserrecht v. 27.08.2021</b> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des LRA Freising, SG 41, Wasserrecht vom 27.08.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser bereits in den textlichen Festsetzungen enthalten sind (C Hinweise Punkt 3.2).

Die Hinweise zur Flächenversiegelung sind ebenso in den textlichen Festsetzungen enthalten (B Festsetzungen Punkt 5.8).

Der Gewässerunterhalt wird mit dem Unterhaltungspflichtigen geregelt.

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11 | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen:</b> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des LRA Freising, SG 42, Naturschutzbehörde vom 13.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass die vorgebrachten Hinweise in der Planung berücksichtigt wurden. Die geforderte Artenliste für die Gehölze am Uferstreifen der Sempt wurde unter Punkt E.6.6 ergänzt. Die Hinweise zur Ausgleichsflächenplanung werden von der Verwaltung vollzogen.

**Beschlossen**    **Ja: 20**   **Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin und Dritter Bürgermeister Dr. Stanglmaier haben wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.12</b> | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 01 a, Kreisarchäologie v. 21.09.2021</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des LRA FS, SG 01 a, Kreisarchäologie vom 21.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass die fachlichen Informationen und Empfehlungen in den textlichen Festsetzungen (C Hinweise Punkt 6) aufgenommen wurden.

**Beschlossen**    **Ja: 21**   **Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.13</b> | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwirtschaftsamt München v. 25.08.2021</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes München vom 25.08.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass der geforderte Gewässerrandstreifen mit einer Mindestdiefe von 10 m zur Sempt im gesamten Plangebiet eingehalten wird.

**Beschlossen**    **Ja: 21**   **Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.14</b> | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege v. 31.08.2021</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vom 31.08.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Einwände bereits im Rahmen der ersten Auslegung ordnungsgemäß abgewogen wurden.

Der Stadtrat stellt fest, dass die angeführte traditionsreiche Randlage der Kirche St. Georg bereits durch die in den vergangenen Jahren erfolgte Ausweitung der Bebauung in Richtung Süden und Westen nicht mehr gegeben ist. Die Fernwirkung der Kirche mit ihrem Turm ist aufgrund der festgesetzten Höhenentwicklung der geplanten Baukörper nicht beeinträchtigt. Der angesprochene Hofcharakter als prägendes Element der Bebauung in Dörfern wird in der Planung durch die Gruppierung der EFH und DH um zwei Wendebereiche im Straßenraum aufgegriffen.

Der Stadtrat stellt weiterhin fest, dass die Realisierung eines Vorhabens dieser Art und Größe an anderer Stelle mangels alternativer Flächen im Ortsteil Aich nicht möglich ist.

Der Stadtrat stellt fest, dass in den textlichen Festsetzungen die denkmalpflegerischen Belange beim Bau von Photovoltaik- und/oder Solarthermieranlagen auf den neuen Wohngebäuden ausreichend berücksichtigt sind (B Festsetzungen Punkte 5.1.2 und 5.1.3).

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.15</b> | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: WZV Berglerner Gruppe v. 21.09.2021</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Wasserzweckverbandes Berglerner Gruppe vom 21.09.2021 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Planung keine Einwände vorgebracht wurden.

Die Forderungen zur Wasserversorgung werden bei der Erschließungsplanung berücksichtigt.

**Beschlossen Ja: 21 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

StRin von Pressentin hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

|             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.16</b> | <b>Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen:</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des privaten Einwenders vom 20.09.2021 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an. Eine Planänderung ist nicht zu veranlassen.

**Beschlossen Ja: 20 Nein: 0**

**Abstimmungsvermerke:**

Die StRinnen von Pressentin und Beibl haben wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

StR Heinz hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen.

**4.17 Bauleitplanung Nr. 65 "Aich Kirchfeldstraße" nebst 9. Änderung des Flächennutzungsplans; Satzungsbeschluss Bebauungsplan u. Feststellungsbeschluss 9. Änderung Flächennutzungsplan**

**Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt gemäß §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Art. 29 und 30 der Bayer. Gemeindeordnung (GO) die Feststellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Aich/Kirchfeldstraße“ i.d.F. vom 01.02.2024 nebst Begründung hierzu sowie den Bebauungsplan Nr. 65 „Aich/Kirchfeldstraße“ i.d.F. vom 01.02.2024 nebst der Begründung hierzu als Satzung.

Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, die Flächennutzungsplanänderung dem Landratsamt Freising zur Genehmigung vorzulegen und im Anschluss daran die Genehmigung öffentlich bekanntzumachen.

Im Anschluss daran soll der Bebauungsplan durch öffentliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt werden und die Träger öffentlicher Belange sowie die Privatpersonen, welche Bedenken und Anregungen im Verfahren vorbrachten, über die getroffenen Entscheidungen informiert werden.

**Beschlossen Ja: 15 Nein: 7**

**5 Europawahl 2024 - Antrag von StR Strobl auf Zusatzleistungen für WahlhelferInnen der Stadt Moosburg und Festlegung des Erfrischungsgeldes**

**Beschluss 1:**

Der Stadtrat beschließt, den Antrag von StR Strobl abzulehnen und den städtischen Bediensteten keine Zusatzleistungen für die Wahlhelfertätigkeit zu gewähren.

**Beschlossen Ja: 22 Nein: 1**

**Beschluss 2:**

Der Stadtrat beschließt, das Erfrischungsgeld für die Europawahl 2024 wie folgt festzusetzen:

**40,00 € für alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.**

**Beschlossen Ja: 23 Nein: 0**

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um    Uhr die öffentliche  
4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger  
Erster Bürgermeister

Evelyn Stadler  
Schriftführung